

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3188/2531

ธนาคารกรุงไทย จำกัด
นายเม่ง โกยกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 512

ป.วิ.พ. มาตรา 306, มาตรา 308

การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดซึ่งเป็นของจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ขายตามคำสั่งศาล โจทก์ซึ่งเป็นผู้ชนะคดีมิใช่เป็นผู้ขาย จึงไม่ต้องห้ามมิให้เข้าสู่ราคาตามมาตรา 512 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้นำยึดที่ดินของจำเลยเพื่อขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาด โจทก์เป็นผู้ให้ราคาสูงสุด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งขายทรัพย์สินที่ยึดแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องว่าราคาขายต่ำไป และประกาศขายทอดตลาดของศาลก็ไม่ได้ระบุว่าผู้ขายประสงค์จะเข้าสู่ราคาด้วย ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๘ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๒ ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและประกาศขายใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ปัญหาที่ว่าโจทก์มีสิทธิเข้าสู่ราคาในการขายทอดตลาดหรือไม่นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าแม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๒ บัญญัติ ห้ามมิให้ผู้ขายสู่ราคาเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นผู้ใดเข้าสู่ราคา เว้นแต่จะได้แถลงไว้โดยเฉพาะในคำโฆษณาบอกการขายทอดตลาดว่าผู้ขายถือสิทธิจะเข้าสู่ราคาด้วยก็ตาม แก่การขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีนี้เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลชั้นต้นดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดตามคำสั่งศาลตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๖ ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อได้ยึด.....อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้าหนึ่งตามคำพิพากษาแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดียื่นคำขอต่อศาลขอให้สั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ฯลฯ และมาตรา ๓๐๘ บัญญัติว่า 'เมื่อศาลได้มีคำสั่งให้ขายแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดได้ ฯลฯ' ดังนี้ จึงเห็นได้ว่าการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดซึ่งเป็นของจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ขายตามคำสั่งศาล โจทก์ซึ่งเป็นผู้ชนะคดีมิใช่เป็นผู้ขายโจทก์จึงหาต้องห้ามมิให้เข้าสู่ราคาตามมาตรา ๕๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังที่จำเลยฎีกาไม่ เพาระบทบัญญัติดังกล่าวห้ามเฉพาะผู้ขายมิให้เข้าสู่ราคาเท่านั้น

พิพากษายืน.

(สืนวน คงลาภ-มาโนช เพียรสนอง-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลจังหวัดกระบี่ - นายศรีศักดิ์ อินทรกำแหง

ศาลอุทธรณ์ - นายไพริน มบุญพร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------